

TEMA 6: Los actos administrativos: requisitos y eficacia. Fases del procedimiento administrativo. La revisión de oficio de los actos administrativos. Los recursos administrativos.

Los actos administrativos: requisitos y eficacia.

Un acto administrativo es cualquier acto dictado por la Administración con arreglo a las normas de derecho administrativo. Se define como cualquier declaración de voluntad, deseo, conocimiento o juicio, realizada por una Administración Pública en virtud de una potestad administrativa, distinta de la potestad reglamentaria.

Los actos administrativos se producirán por el órgano competente (art. 34 LPAC) ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos. Los actos administrativos (art. 36 LPAC) se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. El art. 35 señala que deberán ser motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, entre otros supuestos: los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos, los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio o recursos administrativos o los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), regula la actuación administrativa automatizada, esto es, cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público. El artículo 42 LRJSP, contempla como supuestos de firma electrónica en el ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada la utilización de sello electrónico, basado en certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica, o de un sistema de Código Seguro de Verificación (CSV).

Existen numerosas clasificaciones, pero podemos destacar:

Según la extensión de sus efectos: acto general (dirigido a una pluralidad indeterminada de personas) y acto singular (dirigido a personas determinadas).

Según su lugar en el procedimiento: acto de trámite (se dicta en el procedimiento para preparar el acto que contendrá la resolución definitiva del mismo acto) y acto definitivo (contiene la decisión adoptada por un órgano administrativo, con respecto al objeto de un procedimiento).

Según su constancia: acto expreso (dictado de forma fehaciente por la Administración) y acto presunto (del que se presume su existencia). La Administración está obligada a dictar

resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.

Si se supera el plazo máximo para resolver, operará el silencio administrativo, para que el interesado pueda entender estimada o no sus pretensiones, o bien la caducidad, en los procedimientos iniciados de oficio en los que se pueden producir efectos desfavorables al interesado.

Si agota o no la vía administrativa: acto que agota la vía administrativa y que, por tanto, solo es recurrible ante la Jurisdicción contencioso administrativa.

Acto firme: acto que se convirtió en irrecurrible por que se dejaron transcurrir los plazos para su impugnación, o bien ya no es susceptible de otro recurso.

Por la potestad ejercitada: acto reglado: (cuando todos los elementos del acto están determinados por la norma jurídica aplicable, es decir, la potestad es reglada) y acto discrecional (dictado en ejercicio de una potestad discrecional de la Administración que le permite un margen de actuación a elegir entre distintas opciones. Nunca puede incurrir en arbitrariedad y por ello el art 35 LPAC establece que deberán ser motivados).

Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Su eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior y excepcionalmente pueden tener carácter retroactivo.

Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en la LPAC.

Supuestos de nulidad de pleno derecho (art. 47 LPAC):

- a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
- b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
- c) Los que tengan un contenido imposible.
- d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
- e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
- f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
- g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley.

Supuestos de anulabilidad (artículo 48 LPAC):

Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

Fases del procedimiento administrativo.

El procedimiento administrativo es el cauce formal al que queda sujeta la Administración para cumplir sus funciones y en particular para dictar los actos administrativos. Es una garantía del ciudadano, para que el acto que derive del mismo sea ajustado al ordenamiento jurídico, como para que el propio administrado pueda, en su caso, por el examen del procedimiento, recurrir la actuación de la Administración. La Ley 39/2015 mantiene la regulación tradicional del procedimiento administrativo común, con novedades centradas en su carácter electrónico, algunas particularidades en procedimientos de responsabilidad y sancionadores y un nuevo procedimiento simplificado.

Las fases del procedimiento administrativo son:

1. Iniciación
2. Ordenación
3. Instrucción
4. Terminación

1. Iniciación: El procedimiento administrativo puede iniciarse

De oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.

A solicitud de persona interesada, que deberá contener:

- a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente.
- b) Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación. Adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación.
- c) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.
- d) Lugar y fecha.
- e) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
- f) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación.

Si la solicitud de iniciación no reúne estos requisitos (u otros exigidos en cada procedimiento concreto), se requerirá al interesado para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución.

Si alguno de los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente presenta su solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.

En función de cada expediente concreto, la solicitud puede sustituirse por una comunicación o una declaración responsable.

2. Ordenación (70-74): Más que una fase concreta del procedimiento, constituye una serie de reglas que impregnan toda la vida del procedimiento. Se define el **expediente administrativo** (art. 70) *el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.*

Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita. Asimismo, deberá constar en el expediente copia electrónica certificada de la resolución adoptada.

No formará parte del expediente la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, informes internos, etc.

Principio de celeridad: el procedimiento se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad.

Principio de simplificación administrativa, se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo.

Cumplimiento de trámites por los interesados: Regla general de 10 días, pudiendo declarárseles decaídos en su derecho al trámite correspondiente. Se admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales, si se produjera antes o dentro del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo.

3. Instrucción: (arts 75-83). Fase compuesta por los actos necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución. Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción de los procedimientos deberán garantizar el control de los tiempos y plazos, la identificación de los órganos responsables y la tramitación ordenada de los expedientes, así como facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos (75.2)

Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, que serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.

Si fuera necesario, se puede abrir un período de prueba. En todo caso, los documentos formalizados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad harán prueba de los hechos constados salvo que se acredite lo contrario.

Los informes que deban emitirse en el expediente pueden ser preceptivos o facultativos, vinculantes o no vinculantes. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes.

Audiencia e información pública: Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se dará audiencia y se pondrán de manifiesto a los interesados, para que en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15 puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. Cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera, podrá acordar un período de información pública.

4. Terminación (arts 84 a 95). Pondrán fin al procedimiento:

Resolución. Las resoluciones contendrán la decisión, que será motivada en los casos a que se refiere el artículo 35. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Desistimiento

Renuncia al derecho en que se funde la solicitud,

Declaración de caducidad

También la producirá la imposibilidad material de terminarlo por causas sobrevenidas o la terminación convencional por acuerdo (en los casos previstos por el ordenamiento).

La revisión de oficio de los actos administrativos.

La LPAC (arts. 106-111) regula la revisión de oficio de los actos administrativos, es decir, de aquellos actos administrativos firmes (no recurridos por los particulares o cuyos recursos ya hubieran sido desestimados). Nos encontramos distintos supuestos:

Revisión de actos nulos (106 LPAC):

Objeto: Actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo.

Causa: Supuestos de nulidad de pleno derecho (47.1 LPAC)

Iniciación: por iniciativa propia o a solicitud de interesado.

Plazo: En cualquier momento (la nulidad es imprescriptible).

Trámite: Acuerdo del órgano competente, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma (en nuestro caso el Consejo Consultivo de Canarias).

Se podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar Dictamen, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad, carezcan manifiestamente de fundamento, o se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. Al declarar la nulidad de un acto podrá establecerse las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados.

Plazo máximo de duración del procedimiento: 6 meses. Caducidad si se inicia de oficio. Desestimación presunta si se inicia por solicitud.

Declaración de lesividad de actos anulables (art. 107 LPAC): Se trata de la revisión de actos anulables favorables para el interesado.

Objeto: Actos favorables para los interesados

Causa: Ser anulables (por incurrir en cualquier otra infracción del ordenamiento jurídico).

Plazo para iniciarla: 4 años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados.

Trámite: Acuerdo de declaración de lesividad para el interés público (por el Pleno en las Entidades Locales) e impugnación posterior ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Plazo máximo de duración del procedimiento: 6 meses. Caducidad.

Tanto en uno como otro procedimiento, el órgano competente (para declarar la nulidad o la lesividad) podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación (Art. 108 LPAC).

Cuestión distinta a las anteriores es la revocación de actos y rectificación de errores (109 LPAC). Así, las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico; también podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos

En cuanto a los límites de la revisión, el art. 110 LPAC dispone que las facultades de revisión establecidas no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.

Los recursos administrativos.

Los recursos administrativos son actuaciones de los particulares en los que se solicita de la Administración la revisión o anulación de una resolución administrativa o de un acto de trámite, si éstos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.

Los motivos para interponer estos recursos se pueden fundar en los de nulidad o anulabilidad previstos (47 y 48 LPAC).

Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabe recurso en vía administrativa.

Recurso de alzada

Objeto: Resoluciones que no pongan fin a la vía administrativa y actos en trámite:

Órgano: El superior jerárquico de quién dictó el acto administrativo.

Plazo para interponer:

Acto expreso -> 1 mes.

Acto no expreso -> a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.

Plazo para resolver: 3 meses.

Transcurrido este plazo sin resolución se entiende desestimado el recurso (excepción artículo 24.1 párrafo tercero).

Recurso potestativo de reposición¹:

Objeto: Actos que pongan fin a la vía administrativa.

Ponen fin a la vía administrativa entre otros las resoluciones de los recursos de alzada y las

¹ No confundir con el recurso de reposición tributario, que es obligatorio y está regulado en la Ley General Tributaria y la Ley de Haciendas Locales.

resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico y las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca.

En el ámbito local:

¿Ante quién se interpone?: Ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Plazo para interponer:

Acto expreso -> 1 mes.

Acto no expreso -> en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, se produzca el acto presunto.

Plazo para resolver: -> 1 mes

Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso.

Recurso extraordinario de revisión:

Recursos que se interponen contra los actos firmes en vía administrativa, sólo cabe en supuestos excepcionales:

- Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.
- Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
- Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.
- Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.

Órgano: Se interpone ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución.

Plazo para interponer:

En caso de errores de hecho: dentro del plazo de 4 años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de 3 meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.

Plazo de resolución 3 meses desde la interposición del recurso. Silencio desestimatorio.